

DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE : LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE ET DE L'ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'exercice de l'autorité publique, la mise en œuvre des politiques de l'État et la prise en charge des populations vulnérables ne sauraient se réduire à une simple application de techniques juridiques ou de procédures managériales. Ils exigent un ancrage axiomatique rigoureux garantissant l'intégrité, l'équité et le respect de la dignité humaine. Analyser la **déontologie et l'éthique professionnelle**, c'est explorer l'ensemble des devoirs, des valeurs et des responsabilités qui guident l'action des agents de l'État et des intervenants sociaux. La déontologie se définit comme l'ensemble des règles, des obligations juridiques et des codes de conduite professionnels qui s'imposent à un corps de métier, sous peine de sanctions disciplinaires. L'éthique professionnelle, de nature plus réflexive et philosophique, correspond à l'arbitrage personnel et d'équipe face à des situations complexes où les normes écrites s'avèrent muettes, contradictoires ou insuffisantes, exigeant du praticien un questionnement permanent sur le « bien agir ».

L'origine historique de ces concepts s'enracine dans la philosophie antique et la structuration des premières corporations de métiers. Le serment d'Hippocrate pour les médecins en Grèce antique pose le premier jalon d'une réglementation éthique codifiée, détachée de la simple morale religieuse. Avec l'avènement de l'État moderne et la conceptualisation de la bureaucratie, la déontologie s'est juridiciée pour devenir le ciment de l'intérêt général et le rempart contre l'arbitraire, le favoritisme et la corruption. Au Sénégal, la déontologie administrative s'est construite sur l'héritage du droit public républicain, tout en s'articulant avec les valeurs culturelles endogènes de la société sénégalaise telles que le *Kersa* (la retenue, la pudeur), la *Probité* et le sens du *Gorgorlou* (la dignité dans l'effort), formant un référentiel comportemental hybride pour les fonctionnaires.

L'évolution du concept dans le temps témoigne d'un passage d'une vision purement disciplinaire et répressive à une approche axée sur la transparence, la responsabilité (*accountability*) et l'exemplarité publique. Historiquement centrée sur l'obéissance hiérarchique absolue et le respect du secret, la déontologie administrative contemporaine intègre désormais les impératifs de la haute performance, de la lutte contre la corruption, de la protection des donneurs d'alerte et de la concertation avec les citoyens. Dans le champ social et éducatif, cette évolution consacre le passage d'une posture de bienfaisance discrétionnaire à une éthique du respect des droits fondamentaux de l'usager, considéré comme un acteur à part entière de son accompagnement.

L'importance contemporaine de cette thématique est d'une actualité brûlante à l'ère des réformes de transparence publique, de la transformation numérique de l'administration et des exigences de bonne gouvernance édictées par les textes de l'UEMOA. Pour les candidats aux concours administratifs (ENA, CFJ, Douanes, Impôts et Domaines, Gendarmerie, Police, Inspection du Travail), la maîtrise de la déontologie et de l'éthique professionnelle est d'un intérêt capital. Les épreuves écrites et orales évaluent non seulement la connaissance des textes statutaires, mais aussi la capacité de jugement éthique des futurs cadres face à des dilemmes concrets d'exercice du pouvoir, de gestion des deniers publics et de traitement de la vulnérabilité sociale.

La problématique générale qui traverse ce cours universitaire s'énonce ainsi : Comment l'agent public et le travailleur social parfont-ils l'articulation entre les prescriptions juridiques rigides de la déontologie d'État et le questionnement éthique individuel pour garantir un service public intègre, performant et protecteur de la dignité humaine au sein d'une société en pleine mutation ?

Pour résoudre cette problématique, ce cours se structurera autour de quatre axes fondamentaux. La première partie examinera les fondements théoriques et conceptuels de la déontologie et de l'éthique professionnelle. La deuxième partie proposera une analyse approfondie de ses mécanismes opérationnels et de ses dimensions juridiques, politiques et managériales. La troisième partie mettra en relief les enjeux contemporains aux niveaux national, africain et international. Enfin, la quatrième partie déploiera une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'avenir de ces référentiels axiologiques.

PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES ET CONCEPTUELS

Définitions fondamentales

La définition doctrinale opère une distinction nette mais complémentaire entre déontologie, éthique et morale. La morale renvoie à des commandements universels du bien et du mal, souvent d'origine religieuse ou philosophique globale, s'imposant à la conscience individuelle. La déontologie est une « morale professionnelle » codifiée, formalisée dans des textes juridiques spécifiques (statuts généraux, codes de déontologie) ; elle est hétéronome, c'est-à-dire qu'elle s'impose de l'extérieur à l'individu par un ordre professionnel ou l'appareil d'État, et son non-respect entraîne une sanction administrative ou ordinaire. L'éthique professionnelle est une démarche d'évaluation clinique et philosophique des conséquences de l'action ; elle est autonome, relève de la responsabilité du praticien et de l'équipe, et intervient lorsque la règle déontologique est floue ou crée un conflit de devoirs.

Sur le plan juridique, la déontologie administrative se traduit par un ensemble de droits et d'obligations d'ordre public inscrits dans le statut général de la fonction publique et les statuts spéciaux. Les obligations fondamentales de l'agent public comprennent l'**obligation d'obéissance hiérarchique**, l'**obligation de réserve**, l'**obligation de probité**, le respect du **secret professionnel** et l'obligation de désintéressement. Le droit positif encadre ces devoirs par un régime disciplinaire autonome, indépendant des poursuites pénales de droit commun, destiné à sauvegarder le crédit de l'administration et l'intérêt du service.

Au niveau institutionnel, la déontologie est garantie par des instances d'arbitrage et de contrôle. Il s'agit des conseils de discipline, des corps d'inspection générale d'État, des commissions d'éthique et des autorités de lutte contre la corruption. Ces institutions ont pour mandat de diffuser les bonnes pratiques, d'auditer les comportements des agents, de recevoir les plaintes des usagers et de proposer des sanctions objectives en cas de manquement aux devoirs de la fonction.

Origines historiques

L'analyse de l'Antiquité montre que la réflexion sur les devoirs des agents publics est intrinsèquement liée à la philosophie politique de la Cité. Platon, dans *La République*, consacre de longs développements à l'éthique des « Gardiens » de la Cité, affirmant qu'ils doivent être choisis pour leur sagesse, leur détachement des biens matériels et leur dévouement absolu au bien commun, posant les prémisses de l'obligation de désintéressement. Aristote, dans *L'Éthique à Nicomaque*, formalise le concept de la *phronesis* (la prudence ou la sagesse pratique), qui préfigure

l'éthique professionnelle contemporaine : l'art de prendre la bonne décision dans une situation singulière en visant le juste milieu.

L'époque moderne est marquée par la rationalisation et la sécularisation de l'appareil d'État. Les théoriciens du droit public, à l'instar de Jean Bodin, affirment que le serviteur de l'État doit obéissance exclusive à la loi de la Couronne et non à ses intérêts féodaux ou confessionnels, initiant la séparation entre le patrimoine personnel de l'agent et les deniers de la puissance publique. Le philosophe Jeremy Bentham crée le terme « déontologie » (science des devoirs) dans son ouvrage posthume *Déontologie ou Science de la morale* (1834), l'envisageant sous un angle utilitariste : maximiser les plaisirs et minimiser les peines par l'accomplissement du devoir rationnel.

L'époque contemporaine consacre la sociologisation et la codification juridique des professions au vingtième siècle. Émile Durkheim, dans ses *Leçons de sociologie* (1950), démontre que la cohésion d'une société démocratique moderne repose sur l'existence de morales professionnelles fortes au sein de chaque groupe de métier, agissant comme des régulateurs de l'anomie sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, le procès de Nuremberg met en lumière les dérives criminelles de l'obéissance aveugle, poussant le droit public moderne à introduire la clause de **baïonnette intelligente** : l'obligation pour un subordonné de refuser d'exécuter un ordre hiérarchique manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Les évolutions récentes sont caractérisées par l'émergence des concepts de **gouvernance éthique** et de **gestion des conflits d'intérêts**. Face à l'imbrication croissante entre le secteur public et le secteur privé, les administrations se sont dotées de chartes éthiques, de dispositifs de déclaration de patrimoine pour les hauts fonctionnaires et de protocoles de protection des lanceurs d'alerte, transformant la déontologie d'un outil de répression interne en un instrument de transparence démocratique globale.

Théories et courants de pensée

La conceptualisation des arbitrages professionnels repose sur deux grands courants philosophiques majeurs qui s'affrontent et se complètent. Le premier est le **déontologisme kantien**, théorisé par Emmanuel Kant dans la *Métaphysique des mœurs*. Pour Kant, la valeur morale d'une action réside exclusivement dans l'intention et le respect strict du devoir pour le devoir, indépendamment des conséquences de l'acte. Cette approche est formalisée par l'**impératif catégorique** : « Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Appliqué à l'administration, le kantisme exige une application stricte, impartiale et inflexible de la loi et des règlements déontologiques, quels que soient les coûts ou l'inconfort de la situation.

Le second courant est le **conséquentialisme et l'utilitarisme**, portés par John Stuart Mill. Contrairement à Kant, Mill affirme que la moralité d'un comportement s'évalue à l'aune de ses conséquences concrètes sur le bien-être de la collectivité : un acte est juste s'il contribue à maximiser le bonheur du plus grand nombre d'individus. Dans la pratique administrative et le travail social, l'utilitarisme légitime les arbitrages éthiques basés sur le moindre mal, l'adaptation pragmatique de la règle et la recherche de l'efficacité sociale, entrant parfois en tension avec la rigidité du déontologisme formel.

Le sociologue Max Weber opère une synthèse sociologique fondamentale de cette tension à travers la distinction entre l'**éthique de conviction** et l'**éthique de responsabilité**. L'éthique de conviction pousse l'acteur à agir selon ses valeurs et ses principes absolus (religieux, idéologiques ou juridiques), sans se soucier des conséquences extérieures de son acte, rejetant la faute sur le monde

en cas d'échec. L'éthique de responsabilité, indispensable selon Weber pour l'homme politique et le haut fonctionnaire, exige que l'individu réponde des conséquences prévisibles de ses actes et accepte de compromettre certains principes purs si la réalité l'exige pour éviter un désastre majeur.

Dans le champ contemporain de l'action médico-sociale et de la relation d'aide, les travaux de Jürgen Habermas sur l'**éthique de la discussion** offrent un cadre méthodologique précieux. Habermas démontre que face à un dilemme éthique complexe non tranché par les textes, la décision juste ne peut émaner d'un expert isolé ou d'une injonction descendante. Elle doit résulter d'un espace de délibération intersubjective, horizontal et argumenté, associant l'ensemble des professionnels concernés et l'utilisateur lui-même, garantissant ainsi la validité démocratique et l'acceptabilité de la décision prise.

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE APPROFONDIE DU THÈME

Les mécanismes de fonctionnement

L'opérationnalisation de la déontologie au sein de l'appareil d'État repose sur un continuum fonctionnel combinant la prévention, le contrôle et la sanction. Le premier mécanisme est le **contrôle de légalité interne et financier**. Chaque acte administratif (arrêté, décret, passation de marché public) fait l'objet d'un examen minutieux par les services de contrôle (visas des contrôleurs financiers, audits des inspections internes) pour vérifier la conformité de la procédure aux textes déontologiques de désintéressement et de régularité budgétaire.

Le deuxième mécanisme est le **régime disciplinaire**. Lorsqu'un manquement déontologique est constaté (absentéisme, corruption, violation du secret, abus d'autorité), l'autorité hiérarchique engage une procédure d'enquête administrative. L'agent incriminé est traduit devant le conseil de discipline, instance paritaire où il bénéficie des garanties des droits de la défense (accès au dossier, assistance d'un avocat). Le conseil émet un avis motivé sur la sanction applicable, graduée de l'avertissement à la révocation sans suspension des droits à pension, permettant à l'administration de s'épurer tout en respectant l'État de droit.

Les principes fondamentaux

La déontologie administrative et l'éthique professionnelle s'articulent autour de principes cardinaux qui garantissent la continuité et la légitimité du service public. Le premier est le principe de **l'impartialité et de la neutralité**. L'agent de l'État doit traiter l'ensemble des usagers avec une stricte égalité, quelles que soient leurs origines ethniques, leurs croyances religieuses, leurs opinions politiques ou leurs conditions socio-économiques. Ce principe interdit à l'agent d'afficher ses convictions personnelles dans l'exercice de ses fonctions et lui impose de s'abstenir de tout traitement préférentiel.

Le deuxième principe est le **dévouement à l'intérêt général et le désintéressement**. La puissance publique confère à ses serviteurs des prérogatives exorbitantes du droit commun (usage de la force légitime, accès à des données fiscales secrètes, pouvoir d'ordonner un placement éducatif) non pour leur bénéfice personnel, mais pour le service exclusif de la collectivité. Ce principe proscribit de manière absolue la corruption, la concussion et le conflit d'intérêts, obligeant l'agent à dissocier totalement sa vie patrimoniale privée de ses missions officielles.

Les dimensions politiques et juridiques

Sur le plan politique, la déontologie et l'éthique sont les garants de la **confiance démocratique**. Un État dont l'administration est perçue par les citoyens comme corrompue, partielle ou défaillante sur

le plan moral perd sa légitimité républicaine, ouvrant la voie à l'instabilité politique, au civisme fiscal défaillant et à la contestation violente des institutions. L'éthique publique constitue donc une variable d'analyse majeure de la science politique, car elle mesure le niveau de maturité institutionnelle d'un régime et sa capacité à faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts catégoriels ou claniques.

Sur le plan juridique, la dimension déontologique est caractérisée par l'autonomie du droit de la fonction publique et du droit pénal spécial. Les infractions déontologiques majeures sont doublement incriminées. Par exemple, la concussion ou le détournement de deniers publics constituent à la fois des fautes disciplinaires du troisième degré entraînant la révocation immédiate de la fonction publique, et des crimes économiques poursuivis devant les juridictions pénales ordinaires ou spéciales (comme la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite ou le Tribunal de Grande Instance), démontrant la sévérité du législateur à l'égard des manquements éthiques des serviteurs de l'État.

Les dimensions économiques, sociales et administratives

La dimension économique de la déontologie met en évidence l'impact de l'intégrité publique sur l'attractivité des investissements et l'efficacité budgétaire. La corruption, le népotisme dans le recrutement des agents publics et l'absence de transparence dans l'attribution des marchés publics fonctionnent comme des taxes occultes qui renchérissent le coût des infrastructures et détériorent la qualité des services publics. Le respect rigoureux des normes déontologiques garantit une saine concurrence économique et une allocation optimale des ressources budgétaires de l'État.

Au niveau social, la déontologie et l'éthique du travail social préservent la paix communautaire et protègent la vie privée des citoyens. Le respect du secret professionnel permet aux populations les plus marginalisées de faire confiance aux services d'assistance ou de justice sans craindre la stigmatisation ou la délation sociale. Administrativement, l'introduction du **management par les valeurs** transforme les dynamiques internes des ministères. Le leader administratif contemporain ne doit plus exercer un contrôle purement bureaucratique et tatillon sur les procédures, mais incarner une éthique de l'exemplarité, favorisant l'adhésion des agents au sens profond du service public et renforçant la cohésion des équipes de travail.

TROISIÈME PARTIE : ENJEUX CONTEMPORAINS

Enjeux nationaux : Le cas du Sénégal

Au Sénégal, la déontologie et l'éthique professionnelle se situent au cœur des stratégies de modernisation de l'État et de renforcement de la bonne gouvernance, portées par les orientations du Plan Sénégal Émergent (PSE) et les réformes de l'administration publique. Le pays fait face à des défis majeurs liés à la lutte contre la corruption, à la transparence dans la gestion des ressources extractives (pétrole et gaz), à la rationalisation des effectifs de la fonction publique et à la moralisation des comportements administratifs face aux exigences d'un service public de proximité.

Pour répondre à ces enjeux, l'État du Sénégal a densifié son arsenal institutionnel et législatif. La création de l'**Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)**, doté de pouvoirs d'auto-saisine et d'enquête, constitue une avancée majeure. L'OFNAC est également chargé de recevoir et de contrôler les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires et ordonnateurs de budgets publics dépassant un certain seuil, introduisant un mécanisme de contrôle déontologique rigoureux au sommet de l'État.

Sur le plan statutaire, la **Loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires** reste le socle juridique des obligations des agents publics, complétée par des codes de déontologie sectoriels spécifiques pour la Police, la Gendarmerie, les Magistrats et les professionnels de la santé. Cependant, l'effectivité de ces normes se heurte parfois au poids des pesanteurs socioculturelles, telles que le népotisme relationnel ou les sollicitations familiales et confrériques qui interfèrent avec l'impartialité administrative. La haute administration sénégalaise est donc engagée dans un vaste chantier de vulgarisation éthique et de numérisation des procédures pour réduire le pouvoir discrétionnaire des agents et garantir un traitement équitable, transparent et dépersonnalisé de l'utilisateur du service public.

Enjeux africains

À l'échelle du continent, l'Union Africaine promeut l'intégrité et la lutte contre les flux financiers illicites à travers la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les administrations africaines sont confrontées à l'urgence de restaurer la moralité publique pour capter les ressources nécessaires au financement du développement durable inscrit dans l'Agenda 2063.

Dans l'espace de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le protocole sur la lutte contre la corruption impose une coopération policière et judiciaire accrue pour traquer les délits d'initiés et le blanchiment d'argent public. Au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), l'adoption du **Code de transparence dans la gestion des finances publiques** constitue un enjeu déontologique majeur pour les États membres. Ce texte communautaire impose une stricte délimitation des responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics, exige la publication régulière des rapports d'exécution budgétaire et promeut une éthique de la performance managériale uniforme au sein de l'espace sous-régional.

Enjeux internationaux

Au niveau mondial, l'Organisation des Nations Unies place l'éthique et l'intégrité publique au centre des priorités internationales à travers l'**Objectif de Développement Durable 16 (ODD 16)**, qui vise explicitement à réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes. La Convention des Nations Unies contre la corruption (Convention de Mérida, 2003), ratifiée par le Sénégal, sert de charte juridique globale, organisant les mécanismes d'entraide judiciaire internationale pour le recouvrement des avoirs illicites détournés par des agents publics.

Les institutions financières internationales comme la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International intègrent désormais le respect des standards de transparence budgétaire et l'efficacité des organes de contrôle déontologique comme des critères d'évaluation majeurs pour l'octroi d'appuis financiers ou l'allègement de la dette des États. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) diffuse des lignes directrices pour la gestion de l'éthique dans le service public, affirmant que la viabilité économique globale d'un pays dépend de la prévisibilité juridique et morale de ses structures administratives.

QUATRIÈME PARTIE : ANALYSE CRITIQUE

Forces et avantages

La force majeure de la codification déontologique réside dans sa capacité à tracer une frontière juridique claire entre le licite et l'illicite, protégeant à la fois l'administration contre les dérives individuelles de ses agents et les agents eux-mêmes contre l'arbitraire de leur hiérarchie. Le respect

rigoureux des règles déontologiques (comme l'obligation d'impartialité ou le respect des procédures d'appel d'offres) garantit la régularité juridique des actes de l'État, réduit le risque de contentieux administratif et assure une égalité de traitement objective des citoyens. De plus, l'existence d'un cadre déontologique solide constitue le fondement indispensable de l'autorité légitime et du prestige de l'État de droit.

Faiblesses et limites

La principale limite de la déontologie formelle réside dans son risque de dérive vers un **formalisme juridique rigide et stérile**, où le respect tatillon de la règle écrite devient une fin en soi, au détriment de l'efficacité concrète de l'action publique et de la sensibilité humaine. Un agent public peut être parfaitement conforme à sa déontologie légale (en refusant de traiter un dossier incomplet hors des horaires officiels) tout en étant profondément inefficace ou maltraitant sur le plan éthique face à un usager en situation de détresse extrême. Par ailleurs, la déontologie s'avère souvent muette face aux situations complexes inédites créées par les avancées technologiques ou les crises systémiques, laissant l'agent isolé dans son incertitude.

Débats contemporains

Un débat intense agite la science administrative moderne concernant l'opposition entre la culture du contrôle déontologique traditionnel et la culture managériale de la performance inspirée du secteur privé (*New Public Management*). Les critiques affirment que l'obsession de la rentabilité quantitative, des indicateurs financiers et de la contractualisation précarise le service public et détruit la motivation intrinsèque et l'éthique du dévouement désintéressé chez les fonctionnaires, favorisant des comportements opportunistes nuisibles à l'intérêt général. Un autre débat éthique majeur concerne les frontières du **devoir de réserve** à l'ère des réseaux sociaux : jusqu'où un agent public peut-il exprimer ses opinions citoyennes en ligne sans violer l'obligation de neutralité attachée à son statut ?

Perspectives d'avenir

L'avenir de la déontologie publique dépendra de la capacité des administrations à passer d'une logique de conformité passive et répressive à une véritable **culture de l'intégrité partagée**. Les administrations de l'avenir devront intégrer les outils du numérique et de la chaîne de blocs (*blockchain*) pour sécuriser les transactions publiques et rendre infalsifiables les processus d'attribution des marchés, réduisant mécaniquement les opportunités de corruption. La perspective réside également dans le développement d'espaces institutionnalisés de délibération éthique (comités d'éthique clinique ou administrative de proximité), permettant aux équipes de co-construire des solutions pragmatiques et responsables face aux dilemmes du quotidien, réaffirmant la primauté de la dignité humaine dans un monde de plus en plus technocratique.

RÉFÉRENCES ACADÉMIQUES

Auteurs majeurs et ouvrages essentiels

- **Max Weber** : *Le Savant et le Politique* (1919). L'ouvrage fondateur qui théorise l'opposition et la complémentarité entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité chez les serviteurs du bien public.
- **Emmanuel Kant** : *Fondements de la métaphysique des mœurs* (1785). L'œuvre philosophique de référence qui pose les bases du déontologisme et de l'impératif catégorique du devoir universel.

- **Michel Crozier** : *On ne change pas la société par décret* (1979). Une analyse de la sociologie des organisations qui met en lumière les blocages bureaucratiques liés au formalisme déontologique rigide.
- **Jürgen Habermas** : *De l'éthique de la discussion* (1991). Un ouvrage méthodologique indispensable pour penser les modalités de résolution dialogique des dilemmes éthiques au sein des équipes professionnelles.

Théories importantes et concepts à maîtriser

- **L'état agentique** : Concept psychologique de Stanley Milgram désignant la condition d'un agent public qui abdique sa responsabilité morale personnelle pour se considérer comme le simple instrument d'exécution des ordres de sa hiérarchie.
- **Le conflit d'intérêts** : Situation dans laquelle un intérêt public se trouve en concurrence avec un intérêt privé ou personnel d'un agent public, de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.
- **La baïonnette intelligente** : Principe juridique de droit public imposant à un subordonné le devoir de désobéir à un ordre hiérarchique si celui-ci est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
- **L'éthique de responsabilité** : Posture wébérienne exigeant de l'acteur public qu'il évalue les conséquences prévisibles de ses actes et assume l'arbitrage pragmatique nécessaire pour préserver le bien commun.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES

Constitution du Sénégal et lois pertinentes

- **Constitution de la République du Sénégal** : Ses dispositions fondamentales proclamant la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme des principes constitutionnels s'imposant à toutes les institutions de l'État.
- **Loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires au Sénégal** : Le texte législatif socle qui fixe les droits, les obligations fondamentales (réserve, secret, probité, obéissance) et le régime disciplinaire des agents de l'État.
- **Loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)** : Cadre juridique conférant à l'OFNAC ses compétences d'enquête administrative et de contrôle des déclarations de patrimoine au Sénégal.

Conventions internationales et institutions

- **Convention des Nations Unies contre la corruption (Convention de Mérida, 2003)** : Traité international universel ratifié par le Sénégal, organisant la lutte mondiale contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d'argent.
- **Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques** : Texte communautaire contraignant qui harmonise les obligations déontologiques financières et managériales des États membres de l'espace ouest-africain.
- **La Cour des Comptes de la République du Sénégal** : Institution supérieure de contrôle des finances publiques qui juge les comptes des comptables publics et sanctionne les fautes de gestion des ordonnateurs, matérialisant la déontologie financière de l'État.

APPLICATIONS ET EXEMPLES

Sénégal

Au Sénégal, la procédure de **déclaration de patrimoine devant l'OFNAC** offre un exemple d'application concrète d'un outil de transparence déontologique imposé au sommet de l'administration publique. Les ministres, les directeurs généraux de sociétés nationales, les directeurs d'administrations centrales gérant des budgets supérieurs à un milliard de francs CFA sont légalement contraints de déposer la liste exhaustive de leurs biens immobiliers, avoirs bancaires et intérêts financiers lors de leur prise de fonction et à la fin de leur mandat. Ce mécanisme administratif vise à prévenir l'enrichissement illicite, à détecter les conflits d'intérêts et à restaurer la confiance des citoyens dans la probité morale des élites gouvernantes.

Afrique

Au Bénin, la création de la **Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET)** illustre la mise en œuvre d'une politique juridico-politique de tolérance zéro à l'égard des manquements déontologiques financiers majeurs des agents publics. Cette juridiction spéciale est chargée de juger de manière accélérée et sévère les crimes de détournement de deniers publics, de corruption d'agents nationaux ou internationaux et de blanchiment de capitaux. L'action de la CRIET modifie radicalement le comportement des cadres administratifs et financiers de l'État en actionnant un levier dissuasif puissant, démontrant que la déontologie financière de l'État requiert une répression juridictionnelle effective pour être respectée.

Europe

En France, la loi sur la **transparence de la vie publique de 2013**, adoptée consécutivement à un scandale fiscal ministériel, a créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Cet organe indépendant contrôle non seulement les patrimoines des décideurs publics, mais régule également le phénomène des « portes tournantes » (*revolving doors* ou pantouflage), c'est-à-dire le passage de hauts fonctionnaires ou de ministres vers le secteur privé. La HATVP peut légalement interdire à un ancien cadre de l'administration d'aller travailler pour une entreprise privée qu'il a eu à contrôler ou à subventionner durant ses fonctions officielles, évitant ainsi l'instrumentalisation des secrets d'État à des fins d'intérêts financiers privés.

Amérique

Aux États-Unis, le fonctionnement de l'**Office of Government Ethics (OGE)** au sein de l'administration fédérale illustre un mécanisme de conseil et de prévention déontologique ultra-formalisé. L'OGE supervise les programmes d'éthique de plus de 130 agences exécutives fédérales. Avant qu'un haut responsable ne soit nommé par le Président ou confirmé par le Sénat, l'OGE audite ses participations financières personnelles. Si un risque de conflit d'intérêts est détecté, l'institution contraint légalement le futur fonctionnaire à se désengager de ses actions (*divestiture*) ou à placer sa fortune dans un *blind trust* (fiducie aveugle) géré par un tiers indépendant, neutralisant ainsi le biais motivationnel patrimonial individuel.

Asie

À Singapour, l'administration publique a éradiqué la corruption systémique et imposé une déontologie de l'intégrité d'une efficacité mondiale en appliquant la théorie des incitations économiques objectives couplée à une répression féroce menée par le *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Pour immuniser les fonctionnaires contre les tentations de pots-de-vin,

L'État singapourien indexe les salaires des hauts fonctionnaires et des ministres sur les rémunérations les plus élevées du secteur privé (avocats d'affaires, PDG de banques). Cette politique administrative combine une exigence déontologique éthique absolue avec une rémunération d'excellence, démontrant que le civisme public et le désintéressement requièrent des conditions de vie matérielles décentes pour neutraliser les déviances comportementales.

CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT RETENIR POUR LES CONCOURS

Notions incontournables et définitions essentielles

- **Le conflit d'intérêts** : Situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui peut influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction administrative officielle.
- **L'obligation de réserve** : Devoir déontologique imposant à l'agent public de faire preuve de retenue, de modération et de discrétion dans l'expression publique de ses opinions personnelles, afin de préserver la neutralité et le crédit de l'institution étatique.
- **Le secret partagé** : Dérogation encadrée autorisant des professionnels d'une même équipe pluridisciplinaire à s'échanger des informations confidentielles dans l'intérêt exclusif de l'usager et pour l'efficacité de sa prise en charge.

Chiffres clés et dates importantes

- **15 juin 1961** : Promulgation de la Loi n° 61-33 fixant le statut général des fonctionnaires de la République du Sénégal, texte juridique fondamental régissant les devoirs de l'administration publique.
- **2012** : Année de création de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) au Sénégal, actant le renforcement du contrôle éthique institutionnel.
- **16** : Numéro de l'Objectif de Développement Durable (ODD) de l'ONU qui consacre la réduction de la corruption et la mise en place d'institutions publiques transparentes et responsables comme des priorités mondiales.

Citations célèbres à utiliser en dissertation

- **Max Weber** : « L'éthique de responsabilité consiste à répondre des conséquences prévisibles de ses actes, tandis que l'éthique de conviction se borne à appliquer des principes purs sans se soucier du monde réel. » Une formule majeure pour guider la réflexion sur le sens de la décision publique et le dépassement du simple formalisme juridique.
- **Emmanuel Kant** : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » Cette citation constitue le fondement philosophique absolu de l'éthique du travail social, du respect de l'usager et de la dignité humaine face au pouvoir bureaucratique.
- **Jean Bodin** : « Il n'est de richesse ni de force que d'hommes. » Une phrase précieuse pour rappeler que la performance d'une administration publique ne dépend pas seulement de ses ressources financières ou matérielles, mais de l'intégrité morale, de la compétence et de la qualité déontologique des femmes et des hommes qui la composent.